



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas

PROCESSO: 0800971-28.2024.8.14.0039

AUTOR: ANTONIO ARAUJO GOMES

Endereço: Nome: ANTONIO ARAUJO GOMES

Endereço: Rua Manaus, 176, Bela Vista, PARAGOMINAS - PA - CEP: 68627-030

REU: SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A, SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A

Endereço: Nome: SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A

Endereço: RUA JOSE MALCHER, SN, tel. (91) 98808-1329, SAO RAIMUNDO, SANTA IZABEL DO PARÁ - PA - CEP: 68790-000

Nome: SAO SALVADOR ALIMENTOS S/A

Endereço: ROD. GO 156, S/N, KM 0, TEL. (62) 3375-7000, ZONA RURAL, ITABERAÍ - GO - CEP: 76630-000

SENTENÇA/MANDADO

I - RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E EXISTENCIAIS, ajuizada por ANTÔNIO ARAÚJO GOMES em face de SÃO SALVADOR ALIMENTOS S/A, visando à condenação da parte Ré ao pagamento de indenização pelos prejuízos sofridos em decorrência de acidente automobilístico, ocorrido em 30 de janeiro de 2024.

Relata o autor, em síntese, que: i) foi atropelado por caminhão operado pelo motorista Messias da Silva Coimbra, contratado pela empresa transportadora Fuji Serviços Combinados e Comércio Ltda, a serviço da ré; ii) o acidente ocorreu por culpa do motorista, que, de forma imprudente e negligente, conduziu o veículo em desrespeito às normas de trânsito, resultando no atropelamento; iii) o impacto causou amputação de sua perna direita, fratura na perna esquerda e lesões permanentes, afetando drasticamente sua qualidade de vida; iv) o caminhão estava irregular, sob bloqueio administrativo, conforme comprovado nos autos.

Postula o autor a condenação da ré ao pagamento de indenização no montante total de R\$ 783.888,00, compreendendo danos morais, estéticos e existenciais, além de pensão mensal de R\$ 2.824,00, para custeio de suas despesas médicas e assistenciais.

A ré, em contestação (ID 114417240), alegou: i) ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a responsabilidade seria exclusiva da transportadora terceirizada e do motorista; ii) ausência de nexo causal direto entre seus atos e os danos experimentados pelo autor. Alternativamente, pleiteou a denunciação da lide em face da transportadora e do motorista, além de eventual seguradora.

O autor, em réplica (ID 116189091), refutou os argumentos de ilegitimidade passiva, sustentando a aplicação da responsabilidade solidária, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

É o Relatório. Decido.

II - FUNDAMENTAÇÃO

1. Preliminares de Ilegitimidade Passiva

Inicialmente, cumpre analisar a alegação de ilegitimidade passiva. A ré sustentou que o transporte das mercadorias era realizado por empresa terceirizada, inexistindo qualquer vínculo direto que ensejasse sua responsabilização.

Todavia, conforme disposto nos artigos 186 e 927 do Código Civil, a responsabilidade civil decorre da prática de ato ilícito que cause dano a outrem, sendo exigidos três elementos essenciais: ato ilícito, nexo de causalidade e dano.

Além disso, o artigo 932, inciso III, do Código Civil, prevê expressamente que:

São também responsáveis pela reparação civil: III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir ou em razão dele.

O vínculo contratual entre a ré e a transportadora é incontroverso, conforme contrato apresentado pela própria ré (ID 114417240). Ainda que a operação tenha sido delegada a uma empresa terceirizada, a jurisprudência consolidada do STJ reconhece a responsabilidade solidária da tomadora de serviços pelo risco inerente à sua atividade econômica, com base na Teoria do Risco-Proveito.

Vejamos o precedente:

Diante da existência de interesse econômico no serviço, consistente no lucro decorrente da entrega dos produtos, exsurge a responsabilidade solidária entre a tomadora e a transportadora pelos danos causados a terceiros durante a prestação do serviço. (STJ, AgInt no REsp 1870869/TO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020).

Portanto, há legitimidade da ré para figurar no polo passivo, considerando-se seu interesse direto e o benefício econômico advindo da atividade de transporte.

2. Da Responsabilidade Civil

No caso em análise, todos os requisitos para a configuração da responsabilidade civil, encontram-se presentes:

- **Ato ilícito:** A conduta imprudente e negligente do motorista que atropelou o autor, resultando em amputação e lesões graves, constitui ato ilícito. O boletim de ocorrência, vídeos anexados (ID 109140941) e laudos médicos corroboram essa narrativa.
- **Dano:** As lesões físicas e psicológicas sofridas pelo autor, além das limitações permanentes decorrentes da amputação, são evidentes e amplamente documentadas.
- **Nexo causal:** Restou demonstrado que o acidente decorreu diretamente da conduta do motorista que, a serviço da ré, estava transportando mercadorias de interesse desta.

Ainda que o transporte fosse realizado por empresa terceirizada, é inegável que a ré, como tomadora de serviços, responde pelos danos causados a terceiros durante a execução do contrato, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código Civil.

3. Da Indenização

A indenização pelos danos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade das consequências e os precedentes jurisprudenciais.

a) Dano Moral e Existencial

O autor, com 72 anos, teve sua vida drasticamente alterada. Além do sofrimento físico decorrente das múltiplas cirurgias e da amputação, sofreu abalos emocionais e redução significativa de sua qualidade de vida. O dano existencial é evidente, diante da necessidade de reconfiguração de sua rotina e dependência de terceiros para tarefas básicas.

Diante disso, fixo a indenização pelos danos morais e existenciais em R\$ 100.000,00, considerando a irreversibilidade do quadro e os impactos na dignidade do autor.

b) Dano Estético

A perda de um membro inferior, além de visível, acarreta exposição a situações de constrangimento e vulnerabilidade social. À luz da jurisprudência e das peculiaridades do caso, arbitra-se a indenização por danos estéticos em R\$ 50.000,00.

c) Pensão Mensal

Dado o comprometimento da capacidade funcional do autor e a necessidade de custear tratamentos e adaptações, fixa-se pensão mensal vitalícia no valor de um salário mínimo, a partir da data do acidente, corrigida monetariamente pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora desde a citação.

4. Da Tutela Antecipada

Nos termos do artigo 300, do CPC, a concessão de tutela antecipada requer elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No presente caso, a probabilidade do direito é amplamente demonstrada pelos documentos apresentados, incluindo boletim de ocorrência, laudos médicos (ID 109140941), e comprovação do vínculo contratual entre a ré e a transportadora. O perigo de dano é evidente, dado o comprometimento da saúde e da qualidade de vida do autor, que necessita de recursos imediatos para tratamento médico e reabilitação.

Assim, o parcial deferimento do pedido de tutela antecipada é medida que se impõe para determinar que a Ré assumas as despesas com tratamentos médicos comprovadamente necessários para a reabilitação do Autor, mediante apresentação de notas fiscais e/ou relatórios médicos.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, **CONCEDO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA** para que a Ré custeie as despesas médicas comprovadas para reabilitação do Autor, até ulterior decisão e **JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE** o pedido autoral para condenar a Ré, São Salvador Alimentos S/A, ao pagamento de:

1. R\$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais e existenciais;
2. R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos estéticos;
3. pensão mensal vitalícia de um salário mínimo, retroativa à data do acidente, com correção monetária e juros legais, conforme já especificado.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução do mérito, a teor do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a Ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Art. 85, § 2º, CPC).

Oportunamente, arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

SERVE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Paragominas/PA, data registrada no sistema.

NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA

(Assinado digitalmente)